

“ 사람과 미래를 잇는 유료도로 서비스 파트너 ”

감 사 결 과 처 분 요 구 서

(임직원 행동강령 위반)

2023. 7.



감 사 실

처분요구사항 일람표

번호	대상 기관	건 명	처 분 요 구			비고
			처분종류	금액	인 원	
	계	1건	감봉	-	감봉1	-
1	□□□□□□ 영업센터	임직원 행동강령 위반	감봉	-	감봉1	-

징 계 요 구

제 목 임직원 행동강령 위반

소 관 부 서 □□□□□□영업센터

구 분 인사업무

관 련 자 ●●●

내 용

1. 업무 개요

관련자는 2021. 02. 25. ~ 2023. 06. 30. □□□□□□영업센터 행정팀장으로 영업센터 및 산하 영업소의 인사, 노무, 급여 등의 행정업무를 총괄하여 담당하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제4조(공직자등의 의무)」에 따르면 공직자등은 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 직무를 공정하고 청렴하게 수행하여야 하며, 공직자등은 직무수행과 관련하여 공평무사하게 처신하고 직무관련자를 우대하거나 차별해서는 아니된다.

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제5조(부정청탁의 금지)」에 따르면 누구든지 직접 또는 제3자를 통하여 직무를 수행하는 공직자 등에게 모집·선발·채용·승진·전보 등 공직자 등의 인사에 관하여 법령을 위반하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 부정청탁을 해서는 아니 된다.

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제7조(부정청탁의 신고 및 처리)」에 따르면 공직자등은 부정청탁을 받았을 때에는 부정청탁을 한 자에게 부정청탁임을 알리고 이를 거절하는 의사를 명확히 표시하여야 한다.

「임직원행동강령 제15조(인사청탁 등의 금지)」에 따르면, 임직원은 자신의 임용·승진·전보 등 인사에 부당한 영향을 미치기 위하여 타인으로 하여금 인사업무 담당자에게 청탁을 하도록 해서는 아니 되며, 임직원은 직위를 이용하여 다른 임직원의 임용·승진·전보 등 인사에 부당하게 개입해서는 아니 된다.

또한, 동 강령 제19조(알선 청탁 등의 금지)에 따르면 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 공직자의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.

「임직원 행동강령 제33조(징계)」에 따르면 소속기관의 장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에게 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 회사의 징계 관련 규정에 따르며,

「인사규정 제26조(징계사유)」에 따르면 사규 또는 법령을 위반하였을 때 징계 할 수 있다 라고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사항

가. 부정청탁관련

관련자와 ○○○○ 사원은 회사설립 이전 영업소 외주 운영부터 서로 알고 지냈으며, 2023. 1. 27. 관련자는 ○○○○ 사원과의 통화 중 ○○○○ 사원과 ●●●○ 사원의 인사이동 희망 등에 대해 듣게 되었다.

관련자는 2023. 2. 1.부 인사발령 전 ●●●○ 사원의 인사 상신이 올라오지 않자 ●●●○ 사원의 인사 상신 여부를 확인하기 위해, ●●●○ 사원과, ■■■ 영업소 팀장인 ㉠㉠㉠에게 전화를 걸었다.

1) 2023. 2. 1. ○○○○ 사원의 인사발령에 관한 사항

가) ○○○○ 사원은 2023년 1월 경 □□□□□□영업센터에서 공지한 인사상신 제도¹⁾에 따라 자신의 고충과 인사이동 희망을 담은 서류를 소속영업소 팀

장에게 제출하였다.

나) 소속영업소 팀장은 2023. 1. 25. 영업소 명의로 ○○○○ 사원의 인사상신서를 □□□□□□영업센터에 보고하였으며,

다) 이후 2023. 1. 27. ○○○○ 사원은 관련자에게 전화를 걸어 ●●● 사원이 인사이동을 하고 싶어 한다는 말을 전달하고, 자신도 교통사고로 인해 몸이 불편하니 교통량이 적은 영업소로 보내주길 바란다는 의사를 전달했으며, 위 행위 사실의 이유로는 개인적으로 전화를 하면 관련자가 배려해 줄 것이라 생각하였다고 진술하였다.

라) 2023. 2. 1. ○○○○ 사원의 인사이동²⁾이 발생했다.

○○○○ 사원은 2023. 2. 1. 발령과 관련하여 2023. 1. 8. □□□□□□영업센터-281호에 따라 공식적인 인사상신서를 제출하여 발령신청을 하였으나, 인사권자인 관련자에게 자신이 원하는 영업소에 근무할 수 있도록 부탁하였고, 최종적으로는 발령 전 영업소보다 일평균 교통량이 429대가 적은 교통량의 영업소로 발령되었다.

관련자는 다친 사람의 인사발령 건은 업무 운영상 사고 등의 중대한 문제가 발생할 수 있기 때문에 인사권자로서 고민하지 않을 수가 없었고, 사고방지를 위해 ○○○○를 발령한 것이라고 진술하였다.

□□□□□□센터-281호 인사 상신 제도 활성화 방안의 추진 배경에 따르면 조직 전반의 인사청탁 만연 등 투명하지 못한 인사의 문제점을 개선하고자 하며, 상담 절차³⁾ 또한 명확하게 공지하고 있다.

감사실은 「감사규정 제13조 3항」에 의거 가), 나), 다), 라) 등의 사실관계

1) 인사 상신 제도 알림(□□□□□□영업센터-281,2023.01.18.) 인사 상신 제도 활성화 방안으로 고충·애로사항 해결과 인사 청탁 만연 등의 문제점을 개선하기 위한 상시 소통채널 운영 공식적인 인사 상담 제도

2) ■■■영업소->■■■영업소(2022년 TCS 일평균 교통량 : ■■■ 1,220대, ■■■ 791대)

3) 팀장·직원 -> 인사 상신 조서 작성 -> 영업소 -> 센터 전자 문서 발송

를 국민권익위원회 유권해석을 요청하였으며 유권해석 결과를 종합하여 판단한 결과,

위 인사상신제도의 추진 배경과 절차를 비추어 볼 때 ○○○가 관련자에게 전화로 부탁한 행위는 인사 관련 법령·기준 등에서 정한 전보 절차, 기준 등을 위반하여 적극적으로 자신을 전보시켜 줄 것을 부탁하는 경우로 청탁금지법상 부정청탁에 해당하며, 청탁금지법은 부정청탁 내용의 실현 여부와 무관하게 부정청탁 행위 그 자체를 금지 대상으로 하고 있다.

2) ○○○ 사원의 인사이동과 관련한 사항

가) ○○○ 사원은 ○○○ 사원과 사적으로 통화를 하면서 영업소 이동 희망 등에 대한 이야기를 한 적이 있었으며, 2023. 1. 초순 경 ○○○ 사원은 ○○○ 사원에게 인사상신서를 제출하면 다음 인사발령 시 이동할 수 있다는 이야기를 들었다.

나) 그러나 당시 ○○○ 사원은 인사이동을 원치 않았기 때문에 인사상신서를 제출하지 않았다.

다) 2023. 1. 27. ○○○ 사원은 ○○○ 사원에게 인사상신서를 빨리 제출하라고 재촉했으며 관련자 또한 ○○○ 사원의 인사상신 여부에 대해 지속적으로 확인하려 하였다.

라) 2023. 2. 1. 자 인사발령과 관련된 사항은 산하 영업소에 전혀 공지된 바 없었다.

○○○ 사원은 산하 영업소에서는 전혀 알 수 없었던 2023. 2. 1. 자 인사발령에 대해 미리 알고 있었으며, 이에 ○○○ 사원에게 2023. 1. 27. 긴급하게 문자⁴⁾ 전화 등으로 인사상신을 하라고 재촉하였다.

4) “긴급. ●●●대리님 저나오. 차장님 기다리고있음”, “언니. 한번 살려주라. 부탁한다. 지나한통이면해결한다. 손이 너무아빠서. 관절염. 너무세다”, “교통사고. 후유증 실감난다”, “운전이 안되니. 부탁한다”, “1순위. ☆☆. 2순위 ★★★. 답 줘해 ○●아”

○○○ 사원은 확인할 수 없는 경로로 인사이동에 관한 정보를 전해 들었으며 이에 관해서 ○○○ 사원의 사적 관계 등에서 유출경로를 추정할 수는 있으나 명확한 증거는 없다.

●●● 사원은 이동을 원치 않아 인사상신을 제출하지 않았고, 2023. 2. 1. 인사발령이 발생하지 않았으므로 절차상 문제는 발생하지 않으며, 해당 과정 속에서 ○○○ 사원이 ●●● 사원과 이야기 중 알게 된 내용을 관련자에게 전달했다 하더라도, 이는 ●●● 사원이 청탁(또는 부탁)한 부분이 아니기에 제3자를 통한 부정청탁의 조건에 부합하지 않는다.

3) 2023. 1. 1. 발령 관련 노동조합 및 인사담당자의 개입 여부

가) □□□□□□영업센터 전임 센터장은 후임 센터장 발령 지연으로 인해 2023. 1. 1. 인사발령에 지장을 초래할 것 같아서 인사발령 초안을 작업하여 그 인사에 대한 과정과 참고 사항을 후임센터장에게 전달하였으며, 그 이후의 인사발령 수정 내용은 전혀 알지 못하며, 노동조합과는 만남이나 전화 통화 등 어떠한 교류도 없었으며 인사발령은 보안으로 관리하기 때문에 사전 유출이나 협의 과정은 전혀 없음을 진술함

나) □□□□□□영업센터 전임 인사담당자 ●●●은 2023. 1. 1. 인사발령과 관련해서 노동조합과 단 1건의 협의도 없었다고 진술함

다) 관련자는 □□□□□□영업센터 행정팀장으로 2023. 1. 1. 인사발령과 관련해서 전임 센터장과 노동조합의 협의 사실에 대해서는 전혀 모르며, 전임 센터장의 발령사항이 문제가 있는 것으로 파악이 되어 급하게 발령 사항을 조정했으며, 평소 전임 센터장과는 소통이 없을뿐더러 □□□□□□영업센터 행정팀장으로 발령받아 처음으로 발령작업을 했다고 진술함.

가), 나), 다)의 진술을 종합해 볼 때 2023. 1. 1. 인사발령과 관련해서 인사 담당자와 노동조합 간의 협의 과정이나, 부정청탁 등의 명확한 증거는 확인할 수 없었다.

나. 성실의무위반 관련

1) 성실의무 관련

가) 관련자는 2023. 2. 1. 인사발령 건의 경우 인사담당자로서의 책무와 책임감을 가지고 적극적으로 업무를 수행하였다고 진술했다.

나) 관련자는 센터에서 근무를 시작한 이래 본 인사 건 이전에는 기간제 재계약 업무의 소관조차 혼동하는 등 인사와 관련하여 인사관리자로서 적극적으로 책무를 수행하지 않았다.

다) 해당 사건 제보자가 부정청탁을 의심하여 직접 찾아갔을 때, 문제 등을 적극적으로 해명, 해결하려 하지 않고 무조건 사과를 했다.

관련자는 행정팀장으로서의 책무와 책임을 가지고 적극적으로 인사업무를 수행하였다고 했으나, 2023. 2. 1. 인사 건이 처음으로 적극적으로 인사업무를 한 것이라 진술한 부분, 일부 인사업무를 소관에 대해 혼동하는 부분 등에서 행정팀장으로서의 책무와 책임을 다해 인사업무를 성실히 수행했다고 보기 어렵다.

또한, 관련자는 행정팀장으로서 인사업무 등에 문제 또는 오해 등이 발생하였을 때, 이를 적극적으로 설명하고 해명하여 문제를 해결해야 하나, 관련자는 이를 적극적으로 해명, 해결하려는 의지 없이 사과함으로써 문제를 더욱 심화시키고, 센터와 산하 영업소 전체의 분위기를 저해하고 공정성에 대한 직원들의 불안감을 증폭시켰다. 이러한 행동은 센터 행정 전반의 관리자로서의 책무를 충실히 이행하지 못한 것이며, 직장 내 분위기를 크게 저해한 것은 임직원의 올바른 행동으로도 볼 수 없다.

다. 결론

관련자는 ○○○○와 ●●●의 전보에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하였으며, ○○○○로부터 인사·전보 부탁의 전화를 받았을때 거절의사를 명확히 표시하지 않았고, 오히려 ○○○○의 요청에 ■■■영업소 팀장 및 ●●●에게 전화를 걸어 사실관계를 확인하였다. 이는 직무수행과 관련하여 사적 이해관계에 영향을 받지 않고 공평무사하게 처신하여야 하는 공직자의 청렴의무를 위반한 것으로 징계대상에 해당한다.

2023. 2. 1. 인사발령과 관련하여 관련자의 행정업무 수행은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제4조(공직자등의 의무), 제7조(부정청탁의 신고 및 처리) 및 「임직원행동강령 제19조(알선·청탁 등의 금지)」를 위반하여 징계사유에 해당한다.

다만, ○○○○는 「기간제근로자관리에규 제34조(징계)」에 의거 태도 불량 등으로 회사의 풍기, 질서를 어지럽게 한 경우에 해당하여 2023. 2. 21. 징계 처분이 조치되었고, 관련자는 이해당사자와 부정청탁과 관련하여 특혜나 대가성이 없는 점과 인사상신 제도를 통해 공식적으로 인사상신서를 제출한 점등을 참작하여 인사규정에 따라 조치함이 타당하다.

따라서, 관련자의 행위는 「청탁금지법 제21조(징계)」, 「인사규정 제26조(징계사유)」에 해당하여 "감봉" 조치한다.

조치할 사항

경영지원실장은 「청탁금지법 제4조, 제7조」, 「임직원행동강령 제19조(알선 청탁 등의 금지)」, 「취업규정 제9조(성실의무)」를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정 제26조(징계사유)」에 의거 "감봉" 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	직 위	성 명	담당기간	담당업무	현 근무처	비 고
□□□□ □□영업센터	2급	●●●	‘21.2. 25. ~ ‘23. 6. 30.	행정팀장	☒☒☒☒ 영업센터	감봉